

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <span></span>                                                                                      |  |
| א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד יה יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לד לה לו לז לח לט |  |
| מם מנז                                                                                             |  |
| ה ג ד מיי פייז מהל' כלס                                                                            |  |
| ה מיי פייז מהל' סנהדרין הליז' ופ"ב שם הלכס ט:                                                      |  |
| י ו מיי פ"ב שם הל"ט ופייז' ה"ל וז' סנה עשין לו טוש"ע חיי"מ פ"ז סעי' ב:                             |  |
| יא ז מיי שם וזשס' סנה שם טוש"ע שם סעי' א:                                                          |  |
| ח מיי פט"ז מהל' עדות הל"ז טוש"ע חיי"מ פ"ז ספי"ט ופי' ג' סעי' ח:                                    |  |
| <p> <span></span></p>                                                                              |  |
| <b>תוס' הרא"ש</b>                                                                                  |  |

יש בו עצם ואין בו ציפורן מטמא במגע ובמשא אבל לא באהל ודומה דב"ט אלו מומין (דף מה) [ואת דאמרן דמשום עצם כשעורה נגזר בה אטאי טמא כשעורה כבשר ואינו נוגע בעצם, וכ"מ משום די לא שומר דהא דאמרין אין שומר לטומאה חמורה היינו להצטרף אבל להוציא טומאה יש שומר הא רב הוא דאמר ב"פ העור והרובט דאין די לפחות מכוית ואין שומר לפחות מכפול. ורבינו הגדול והבא היינו רב וי"ל גזרו חכמים פחות מכשיעור אסור דלפעמים יש בעצם כפול והבשר מכסה. א"צ גורנין נגיעת בשר אטו נגיעת עצם א"צ גורנין מגע אטו משא: ב"ל המטמא מדרס מטמא טמא מת. ואפי' הוא פשוט בלי עץ דאינו ראוי לקבל טומאה כיון דחזי למדרס מקבל טומאה קטנים ע"י מפיץ קטנים שטהורים בוב לדמנע לא חזו שאינו יכול ליגע לתוכן לפי שפיהן צר ובריתם נמי לא

טממו והדיטוס (בכ"ע) [ילפינן] דילפינן חלל דכשר לדיני ממונות ופסול לדיני נפשות דתמס' <sup>(א)</sup> אין כשר לדיני נפשות אלא מן המשליץ לכהונה אלא לא פריך אמתני' כי אם על רב יהודה וארצ יהודה לא מני לשנוי דמסא לאתויי חלל דמלישא דסיפא דאחד דיני ממונות דקמני דאין כשר לדיני נפשות אלא מן המשליץ לכהונה משמע אבל כשר לדיני ממונות ולכל הפחות מוקמינן אהלל דכשר וז"ל דרב יהודה אהא אמרין מחזור קדיבס כמחזור מעשה ואפי"ג דחזיטב ע"י לונגרב אינו מטמא במשא שאני התם דמסתמא אינו עומד לינקב אלא ע"י מחשבה אבל צמיד תתיל תמא עומד לניקב וה"ה תמצי למיבד ק"ו מטאה ותרקבין דגדליס דלרמטמור מדרס ומטמא טמא מת אלא דניחא ליה למינקט ספין קטנים בשחורין בכל טומאת הדיו ואפי"ג דטמאין במשיניות הוב משה דבשער. ותימה לל אינו מטמא במשא שני התם דמסתמא אינו עומד לינקב אלא ע"י מחשבה אבל צמיד תתיל תמא עומד לניקב מעשה ואפי"ג דחזיטב ע"י לונגרב אינו מטמא במשא שני התם דמסתמא אינו עומד לינקב אלא ע"י מחשבה אבל צמיד תתיל תמא עומד לניקב וה"ה תמצי למיבד ק"ו מטאה ותרקבין דגדליס דלרמטמור מדרס ומטמא טמא מת אלא דניחא ליה למינקט ספין קטנים בשחורין בכל טומאת הדיו ואפי"ג דטמאין במשיניות הוב משה דבשער. הוב לא טממו משום דבעינן ראוי לנגיעת בשר מ"מ ודקו דכתיב בהויא וכי ירוק הוב כטהור פשיטא ליה דלא בעינן בהו ראוי לנגיעת בשר מ"מ טהורים מכל טומאות המוכרות לזב: שם משטמא בוב אינו ראי טמא במת. ותימה ליה חרס הובקא צמיד תתיל חרס טמא בוב וטהור במת. ואומר ר"ת דלא שייך לעשות דמיא מצמיד תתיל דכה"ג שהוא טמא בוב היה טמא במת דמה שהוא ברויטס היינו משום דהוי כאילו נגע בב תוכיו דאי והו מגזעו שהוא ככולו הוא אומר הו היסטו ובמת נמי אם היה כותי מת תוכיו היה טמא: לאיתויי ממוז. תימה אמאי לא קאמר דאין ליה למינקט ספין קטנים בציצק כן מנוקים מכל מום. ולימא נמי לאיתויי אשה שכשירה לדיני ממונות כמו שמשפיש לקמן ופסול לדיני נפשות מאחר דלא מריי

## ממ:

**יֵשׁ בו עֵצִם ואֵין בו צִפּוֹרִן** מטמא במגע ובמשא אבל לא באהל. צפ"ט אלו מומינן (בכורות מה). אית דמפרש טעמא גזרה שאינה נספרת על גב היד אטו נספרת אבל צאהל המת לא גזרו דעבדי היכרא דלא לישרוף עליה תרומה וקדשים ואית דלמר משום דעלם

כשעורה נגע זה ותימה להאי טעמא אמאי מטמא במגע כשעורה צבצר ואינו נוגע בעלם דאי משום דבשר הוי יד ושומר לעלם האמר רב צפרק העור והרוטב (חולין דף קיח): דאין יד לפחות מכית ואין שומר לפחות מכפול ורצינו הגדול דהכא היינו רב ויש לומר דגזרו חכמים אטו לפעמים דיש בעלם כפול אי נמי נגיעת צשר אטו נגיעת עלם או גזרו מגע אטו משא: **ב"ר המטמא מדרס**. היינו מק"ו דפסין קטנים וצפ"י כינז הרגל (צ"ק דף כה): פייסנו:

**תנינא חדא זימנא**. תימה מאי קושיא הא כמה כללות תנא במתני' אע"ג דתנא להו דזוכתא אחריתי דקמני <sup>(ט)</sup> לא שהוא חייב צפאה חייב במעשר כו' ושמעין לה ממתני' במסכת פאה (פ"א מ"ד) דקמני לקיטתו לאחד ומכניסו לקיום ובמעשר לא תני ליה וכן י"ל שחייב דראשית הגז חייב במתנות ושמעין לה ממתניתין דראשית הגז וכל שיש לו ציעור יש לו שביעית שמעינן נמי ממתני' דשביעית וי"ל דלא פריך אלא אדרב יהודה דמאי הולרך למימר לאתויי ממזר הכא והתם <sup>(י)</sup> והשתא אחי ספיר דלא קאמר דהאיז דסנהדרין (דף לו): לאתויי חלל דכשר לדיני ממונות ופסול לדיני נפשות דתמס' <sup>(א)</sup> אין כשר לדיני נפשות אלא מן המשליץ לכהונה אלא לא פריך אמתני' כי אם על רב יהודה וארצ יהודה לא מני לשנוי דמסא לאתויי חלל דמלישא דסיפא דאחד דיני ממונות דקמני דאין כשר לדיני נפשות אלא מן המשליץ לכהונה משמע אבל כשר לדיני ממונות ולכל הפחות מוקמינן אהלל דכשר וז"ל דרב יהודה אהא אמרין מחזור קדיבס כמחזור מעשה ואפי"ג דחזיטב ע"י לונגרב אינו מטמא במשא שאני התם דמסתמא אינו עומד לינקב אלא ע"י מחשבה אבל צמיד תתיל תמא עומד לניקב וה"ה תמצי למיבד ק"ו מטאה ותרקבין דגדליס דלרמטמור מדרס ומטמא טמא מת אלא דניחא ליה למינקט ספין קטנים בשחורין בכל טומאת הדיו ואפי"ג דטמאין במשיניות הוב משה דבשער. ותימה לל אינו מטמא במשא שני התם דמסתמא אינו עומד לינקב אלא ע"י מחשבה אבל צמיד תתיל תמא עומד לניקב מעשה ואפי"ג דחזיטב ע"י לונגרב אינו מטמא במשא שני התם דמסתמא אינו עומד לינקב אלא ע"י מחשבה אבל צמיד תתיל תמא עומד לניקב וה"ה תמצי למיבד ק"ו מטאה ותרקבין דגדליס דלרמטמור מדרס ומטמא טמא מת אלא דניחא ליה למינקט ספין קטנים בשחורין בכל טומאת הדיו ואפי"ג דטמאין במשיניות הוב משה דבשער. הוב לא טממו משום דבעינן ראוי לנגיעת בשר מ"מ ודקו דכתיב בהויא וכי ירוק הוב כטהור פשיטא ליה דלא בעינן בהו ראוי לנגיעת בשר מ"מ טהורים מכל טומאות המוכרות לזב: שם משטמא בוב אינו ראי טמא במת. ותימה ליה חרס הובקא צמיד תתיל חרס טמא בוב וטהור במת. ואומר ר"ת דלא שייך לעשות דמיא מצמיד תתיל דכה"ג שהוא טמא בוב היה טמא במת דמה שהוא ברויטס היינו משום דהוי כאילו נגע בב תוכיו דאי והו מגזעו שהוא ככולו הוא אומר הו היסטו ובמת נמי אם היה כותי מת תוכיו היה טמא: לאיתויי ממוז. תימה אמאי לא קאמר דאין ליה למינקט ספין קטנים בציצק כן מנוקים מכל מום. ולימא נמי לאיתויי אשה שכשירה לדיני ממונות כמו שמשפיש לקמן ופסול לדיני נפשות מאחר דלא מריי

לדיני נפשות דרב יהודה לא אהא לאשמעי' הא דפסול לדיני נפשות דכפרישנא: **לֹא־תִיַּי** **מִמּוֹר**. וא"ת ואמאי לא קאמר לאתויי בעל מוס דפסול צדיני נפשות ומפיץ לה צפרק אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לו): וצריש מלאת חלילה (יבמות דף קא). כשם שצית דין מנוקין צלדק כן מנוקין מכל מוס וי"ל דלא איירי אלא בפסול יוחסין וה"ג איתא צפ"י זה צורר (סנהדרין דף כו): דפריך והא עד וזמס דדיני ממונות דכשר לדיני נפשות ופסול לדיני ממונות ומשני בפסול יוחסין קמייירי: **חֲדָא** **לֹא־תִיַּי** **גְּרַם**. משמע דכשר אע"פ דאין אמו מישראל ותימה דצפ"י הכולץ (יבמות דף מה): אמרי' דרבא אכשר לרב מרי צר רחל ומנייה צפורסי דצבל דיוון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינא גב וי"ל דהכא מייירי לדון גר חצירו כדאמר צפרק מלאת חלילה (שם דף קב). גר דן חצירו דצר תורה ואם היתה אמו מישראל דן אפילו ישראל ולא כמו שפירש שם צקונט' דלענין דיני נפשות איירי הא דדן את חצרו אבל צדיני ממונות דן אפי' ישראל וא"ת דצפרק עשרה יוחסין (קדושין דף שו): על גמרא דמי שהוחזקו בצומיו כו' דפריך למימרנא דלא אוקמינן פסולין ורמיניהי הכל כשרין כו' ואמר רב יהודה לאתויי ממזר ומאי קושיא לישיני דהיינו דוקא לדון ממזר כינא צו דומיא דגר ואם נאמר דהכא מייירי צגר שאמו מישראל הוה אחי שפיר וי"ל דשאני ממזר דכיון דלאציו ואמו מישראל מקרב אחיך קרינן ציה מדע דהא <sup>(ט)</sup> דדרשינן עליך הוא דבעינן מקרב אחיך וממזר מקרי שפיר עליך דבא מזרע ישראל ואם ממזר פסול לדון את ישראל מיפסיל נמי לדון את ממזר חצרו והא דתניא בתוספתא אין מעמידין מלך אלא מן המשליץ לכהונה היינו מדרבנן דמלאורייתא אפי' ממזר חשדי מקרב אחיך והא דעבדי צריכותא צין אר לנמזר אע"פ דחלוקין וזו מזה דכפי' נקט צריכותא לפי שמשנה שניה סתם ואין חלוק וזה מפורש בה וא"ת צפ"י מלאת חלילה (יבמות דף קא): דא"ל רב שמואל רב אפי' יהודה לרב יהודה מנינן צצ"ד של ישראל ולא צצ"ד של גרים ורגיל ר"ת לומר דלאתו רב שמואל היינו צנו של רב יהודה הינדואה דלמר צפ"ק דקידושין (דף כז): דגר שאין לו יורשין הוה ונתגיייר הוה וצנו וכן משמע הלשון דקאמר ואנא גר אנא משמע דהוא עצמו נתגיייר וכיון דלא היתה אמו מישראל לשאר דינין נמי מיפסיל ואמאי הולרך להציא קרא דחלילה וגם רב יהודה היאך צברו לדיין וי"ל דקבלו עליהם הכולץ והכוללת דצדיני ממונות הוי כשר ולחלילה מיפסיל כדאמר התם אי נמי התם לחלילת גרים מייירי ואין להאריך כאן יותר:

## בא סימן פרק ששי נדה

ר' יהודה אומר. לא כך צודקין אותה דהא קולא הוא דלאידי דחזיק להו לשולים אימא עיילי מילא לגוה אפילו צנקצ קטן אלא הכי צדקינן לה כופה פי הקדרה לתוך העריצה קודם שיתן המים ואח"כ נותן מים צעריצה עד שיהו מים צפין על שוליה אם כנסה בידוע כו':

**אם האור מעמידה**. שלא יאל המשקה בידוע צנקצ קטן הוא ואינו ראוי להכניס משקה: **שהאור מעמיד**. אפילו נקצ גדול: **רמץ**. גחלים ואפר צוערים: הים טורד טיפה אחר טיפה. כלומר וזו נמי צדיקה הא נתן לתוכו מים והן יוצאין טיף אחר טיף בידוע שכונס משקה: ה"ג מאי **איכא צין סנא קמא לר' יהודה כינוס ע"י דחק איכא צינייהו**. לת"ק הוי כינוס דכפרישית: **יש צו לפורן**. ואפי' היא יתרה כגון אצבז ששית: **מטמא צננע וצמא וצאהל**. דהוי אצר חשוד ואפי' ליכא כוית צשר מטמא צאהל דקי"ל האצבים אין להן שיעור צפ"י יוצא דופן (לשיל דף מג:). אין צו לפורן לא הוי אצר ומינה מטמא צננע ובצמא קדון עלם עלם כשעורה שהרי יש צו עלם: **ואינו מטמא צאהל**. עד דאיכא כוית צשר דקיימא לן [בכרות מה]. עלם כשעורה מטמא צננע ובצמא ולא צאהל ואי איכא כוית צשר ודאי מטמא דהא איכא כוית מן המת ואי לאו יתרה היא ודאי מטמא משום אצר צאהל ואע"פ דליכא כוית צשר דאפילו יתרה אמרי' לקמן דאי נספרת על גב היד הויה אצר: **רצינו הגדול**. (רצו) **: על גב היד**. שאינה עומדת צצרות האצבזות: **לאסויי סאה ותרקב**. שאינן מותרות הזב לטמא אדם וכלים אבל טמאין הם טומאת מגע הוצ להיות ראשונים וצמת נעשין אצ הטומאה: **מי שמויחד לשיניצו**. הוא דהוי אצ הטומאה דכמיצ יכבס צגדיו וגו': **בתנ"י**

**כל הראוי לדון דיני נפשות**. כ"ש שהוא כשר לדיני ממונות: **גב' לאסויי ממוז**. דכשר לדיני ממונות ופסול לדיני נפשות <sup>(א)</sup> דככתי' (בסנהדרין לו): כולץ יפה רעימי [שה"ש ד]: גר. נמי כשר לדיני ממונות: **(לאסויי סומא צחאס מעיניו**. דכשר להעיד ואינו כשר לדון אבל צשמי עיניו אפילו לעדות פסול דכמיצ (ויקרא ה) או ראה: רבי

צריכא: **בתנ"י** <sup>(ח)</sup>כל הכשר לדון כשר להעיד ויש שכשר להעיד ואינו כשר לדון אבל צשמי עיניו סומא באחת מעיניו ומני רבי

בעל מוס דפסול צדיני נפשות ומפיץ לה צפרק אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לו): וצריש מלאת חלילה (יבמות דף קא). כשם שצית דין מנוקין צלדק כן מנוקין מכל מוס וי"ל דלא איירי אלא בפסול יוחסין וה"ג איתא צפ"י זה צורר (סנהדרין דף כו): דפריך והא עד וזמס דדיני ממונות דכשר לדיני נפשות ופסול לדיני ממונות ומשני בפסול יוחסין קמייירי: **חֲדָא** **לֹא־תִיַּי** **גְּרַם**. משמע דכשר אע"פ דאין אמו מישראל ותימה דצפ"י הכולץ (יבמות דף מה): אמרי' דרבא אכשר לרב מרי צר רחל ומנייה צפורסי דצבל דיוון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינא גב וי"ל דהכא מייירי לדון גר חצירו דצר תורה ואם היתה אמו מישראל דן אפילו ישראל ולא כמו שפירש שם צקונט' דלענין דיני נפשות איירי הא דדן את חצרו אבל צדיני ממונות דן אפי' ישראל וא"ת דצפרק עשרה יוחסין (קדושין דף שו): על גמרא דמי שהוחזקו בצומיו כו' דפריך למימרנא דלא אוקמינן פסולין ורמיניהי הכל כשרין כו' ואמר רב יהודה לאתויי ממזר ומאי קושיא לישיני דהיינו דוקא לדון ממזר כינא צו דומיא דגר ואם נאמר דהכא מייירי צגר שאמו מישראל הוה אחי שפיר וי"ל דשאני ממזר דכיון דלאציו ואמו מישראל מקרב אחיך קרינן ציה מדע דהא <sup>(ט)</sup> דדרשינן עליך הוא דבעינן מקרב אחיך וממזר מקרי שפיר עליך דבא מזרע ישראל ואם ממזר פסול לדון את ישראל מיפסיל נמי לדון את ממזר חצרו והא דתניא בתוספתא אין מעמידין מלך אלא מן המשליץ לכהונה היינו מדרבנן דמלאורייתא אפי' ממזר חשדי מקרב אחיך והא דעבדי צריכותא צין אר לנמזר אע"פ דחלוקין וזו מזה דכפי' נקט צריכותא לפי שמשנה שניה סתם ואין חלוק וזה מפורש בה וא"ת צפ"י מלאת חלילה (יבמות דף קא): דא"ל רב שמואל רב אפי' יהודה לרב יהודה מנינן צצ"ד של ישראל ולא צצ"ד של גרים ורגיל ר"ת לומר דלאתו ר"ת לשון דלאתו רב שמואל היינו צנו של רב יהודה הינדואה דלמר צפ"ק דקידושין (דף כז): דגר שאין לו יורשין הוה ונתגיייר הוה וצנו וכן משמע הלשון דקאמר ואנא גר אנא משמע דהוא עצמו נתגיייר וכיון דלא היתה אמו מישראל לשאר דינין נמי מיפסיל ואמאי הולרך להציא קרא דחלילה וגם רב יהודה היאך צברו לדיין וי"ל דקבלו עליהם הכולץ והכוללת דצדיני ממונות הוי כשר ולחלילה מיפסיל כדאמר התם אי נמי התם לחלילת גרים מייירי ואין להאריך כאן יותר:

אבותיו משטורי הרבים וכו' למימאי דלא מוקמינן פסולין לדינא והתנן הכל כשרין לדון כו'. ואמר רב יהודה לאיתויי ממוז. ומאי קשה ליה היינו דוקא לדון חבירו כדאמרין בבי גר וי"ל דגבי ממוז לא שייך לפלוגי בין ישראל כשר לממוז דמקרב אחיך קרינן ביה כיון דאביו ואמו מישראל ואי מיפסיל לישראל כשר מיפסיל נמי לחבירו. והא דקאמר בגר וממוז דצריכי אפי"פ שות חלוקין זה מזה כדפרישית מ"מ נקט צריכותא דשייכא לפי דמרכי ליה רב יהודה ממתניתין שאין חילוק זה מפורש בהם: **כל הכשר לדון כשר להעיד**. ותימה דהוי אשה דכשרה לדון דכתיב והיא שפטת את ישראל גבי דבורה ואמרין נמי ואלה המשפטים אשר תשמי לפניהם וקושה אשה לאיש לכל עונשין שכתבה וכו' הכי דהאי קרא איירי בבירודין איירי נמי בדיינין כדרדשינן לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים אלמא אשה כשרה לדון ופסולה להעיד כדאיתא בירוש שבותות הדרות. וי"ל דה"ק כל איש כשר לדון כשר להעיד אי' נמי בבדיינין אשה בכלל בדיינין אין אשה בכלל. ודבורה שלמדת דיניי ישראל אי' מומת בבגדיהת קבליו עליהם: **לאיתויי סומא** בצי מעיניו. ומני

### מסורת הש"ס

א) [בכורות מה:], ב) שבת נט. מגילה כג:, ג) סנהדרין כו: ודף טו: [סנהדרין לז: לו: קדושין עז: (אבות ד:)], ד) [סנהדרין לז: לו: קדושין עז: ב"מא: דכ:, ה) ז' (ב"מא: דכ:, ו) ז' (ב"מא: דכ:) ח) ז' (ל מומין אלא, ט) [לקמן ג:], י) [לקמן נא:], כ) ע"י רש"י ומתירס:, ל) דף גל:,

### תורה אור השלם

1. והדושב על הכלי אשר יושב עליו הוב יבכס בגדיו ורחץ בגימם וקטמא עד יקריבו: ויקרא טו ו

### הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה מנינא וכו' דקמנן ההם ואין הכל כשרים לדון וצ"ל דאין נפשות וכו' דקמני דאין הכל כשרים לדון דיני נפשות: ב) ד"ה מלח וכו' דהא דרדשינן עליו:

### מוסף רש"י

רבינו הגדול. רב (בכורות מה:). ואינו מטמא באהל. וצ"ל נפשות וכו'. דכמפרש ואולי דאיכא תמי' לנפשות, אין צו צפון ואיה נספרת, אלא י"ט צו צפון עממלה ואפי"ג דלוינא נספרת והכי מצי צ"ל קומן (שם). והיושב על הכלי. ה"ג לה חצוי"ב וכל הכלי אשר יושב עליו, רישא דקרא וכל המשכב וגו', דכל כלי משמע ואפילו תוך עשר לשיבה (שבת טו). ארץ פאה, מרי וקב (שם). ת"ל אשר יושב עליו הדב. מלח קרינן אשר יקב, למענו מנדר כלל צאהל נפשות מיוחד ליכס שם משם (תניגיה גב:) מלח כתיב גבי משכב אשר שכן וגבי מושב אשר יקב, וכמיצ יושב יקב, משמע שישכב עליו ממזר וישב עליו ממזר, ממויחד לשיבה ולשיכב, וגבי משכב נמי דרשית להם הכי (שבת טו). ועי"ש שדחה גירסת אחרות, ואינו ראוי לדון דיני נפשות. ולנפשות בית דין מוקמינן ענינן, דכמיצ רב יוסף (סנהדרין לו:) שם צצ"ד מנוקין צלדק, שנאמר צלדק משפיש, כך צ"ד מנוקין מכל מום, שנאמר כולץ יפה רעימי ומוס אן כך (סנהדרין כז:).

### תוס' הרא"ש (ותשך)

אלא כהני' ליום וישראל' המשיאין לכהונה ומיחו ק' דמזר וגר נמי שמעינן מהתם. וי"ס דגר' בסנהדרין איכא רבא שבעינן גר' (ל משום דראוי לבא בקהל אבל ממזר אימא לא ואי אשמעינן ממזר משום דלא מטפה כשרה אבל גר אימא לא והשתא הוי חדרוש דרב יהודה מה שהן כשרין לדיני ממונות והשתא לא שמעינן דמלישאנא דמתניתין משום דאייירי בדיני נפשות: חדא לאיתויי גר וחדא לאיתויי ממוז. כלומר דרב בחורא ציננא במילתא דרב יהודה (חזא) לאיתויי גר משפע הכא דגר כשר אפי"ג דאין אמו מישראל. ותימה דב"פ החולץ אמרין רבא אשכריה לרב מרי בר רחל ומנייה אפורסייה דבבל דכיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרי' ביה וי"ל דהכא אייירי לדון גר חבירו כדאמרין ב"פ מצות חליצה גר דן את חבירו דבר תורה ואם היתה אמו מישראל דן אפי' ישראל ולא כמו שפרש"י שם דבדיני נפשות אייירי דן את חבירו ולא ישראל אבל לדיני ממונות כשר. ועוד דמייחי התם קרא דמקרב אחיך ואילו בדיני נפשות מעמיטין מושבואת אחך כסנהדרין ובקידושין. ותי' הא דאמרין כשעורה יוחסין מי שהוחזקו אבותיו משטורי הרבים וכו' למימאי דלא מוקמינן פסולין לדינא והתנן הכל כשרין לדון כו'. ואמר רב יהודה לאיתויי ממוז. ומאי קשה ליה היינו דוקא לדון חבירו כדאמרין בבי גר וי"ל דגבי ממוז לא שייך לפלוגי בין ישראל כשר לממוז דמקרב אחיך קרינן ביה כיון דאביו ואמו מישראל ואי מיפסיל לישראל כשר מיפסיל נמי לחבירו. והא דקאמר בגר וממוז דצריכי אפי"פ שות חלוקין זה מזה כדפרישית מ"מ נקט צריכותא דשייכא לפי דמרכי ליה רב יהודה ממתניתין שאין חילוק זה מפורש בהם: **כל הכשר לדון כשר להעיד**. ותימה דהוי אשה דכשרה לדון דכתיב והיא שפטת את ישראל גבי דבורה ואמרין נמי ואלה המשפטים אשר תשמי לפניהם וקושה אשה לאיש לכל עונשין שכתבה וכו' הכי דהאי קרא איירי בבירודין איירי נמי בדיינין כדרדשינן לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים אלמא אשה כשרה לדון ופסולה להעיד כדאיתא בירוש שבותות הדרות. וי"ל דה"ק כל איש כשר לדון כשר להעיד אי' נמי בבדיינין אשה בכלל בדיינין אין אשה בכלל. ודבורה שלמדת דיניי ישראל אי' מומת בבגדיהת קבליו עליהם: **לאיתויי סומא** בצי מעיניו. ומני

א) מזה משמע דגי רעיו כאן הי' ואי אשמעינן גר משום דקאמי מטפה פסולה ומשריה פסול לג"י אבל ממזר וכו'.